

0011882-03.2017.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... infrações penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um roubador e receptador de veículos tenha pena semelhante ao criminoso que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

0011882-03.2017.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011882-03.2017.8.26.0506 - Controle nº 2017/000686

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kleber Wesley Fernandes Veiga

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I. Relatório

Kleber Wesley Fernandes Veiga foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 180, caput, na forma do artigo 69, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Isso porque, no dia 25 de março de 2017, por volta das 17h, na Estrada Municipal, Área Rural, nesta, o réu, agindo com dolo, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, previamente ajustado e em unidade de designios com terceiro não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma fogo, uma motocicleta Bramont, placas EGY-3303, uma motocicleta JTA/Suzuki, placas DCP-2181, um iPhone 4 e um iPhone 6, além de vários objetos pessoais, como documentos e óculos, e a importância de R\$ 52,00, pertencentes às vítimas Glauco Garcia Ferreira de Carvalho e Marcelo de Lima Draib. Consta ainda que, em data incerta, mas certamente até o dia 25 de março de 2017, o réu, agindo com dolo, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, após adquirir e receber de maneira escusa, conduzia em proveito próprio a motocicleta Yamaha/XTZ, Renavam nº 838023860, de propriedade de Manoel Ferreira de Arruda, objeto este que sabia ser produto do crime de furto.

Conforme o libelo, no dia 8 de março de 2017, por volta das 18h49min, na Avenida Costábile Romano, nº 2201, indivíduos não identificados subtraíram a motocicleta acima mencionada enquanto estava estacionada na via pública.

Nesse contexto, o acusado, de maneira escusa, ficou na posse da referida motocicleta, receptando-a e, com manifesto intuito de praticar roubo, uniu-se a outro comparsa não identificado e, munido com uma arma de fogo, utilizando a motocicleta Yamaha, passaram a transitar por estradas de terra, visando identificar potenciais vítimas que utilizavam o local para realizarem trilhas.

Nesse ínterim, o réu e seu comparsa avistaram as vítimas, sacaram a arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram que deitassem no chão. E, nesta ocasião, subtraíram as motocicletas das vítimas, levado consigo os objetos pessoais delas, abandonando a moto receptada e utilizada como instrumento do crime no local.

Registrada a ocorrência, horas depois do roubo mencionado, policiais militares realizavam patrulhamento rotineiro quando avistaram o réu conduzindo a motocicleta Suzuki, razão pela qual efetuaram a sua abordagem.

Então, as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do roubo.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (pág. 107) e constituiu defensor, que apresentou resposta (pág. 113).

Na fase instrutória, foram ouvidas as duas vítimas, bem como uma testemunha arrolada em comum, procedendo-se ao interrogatório.

O Ministério Público, nas alegações finais, requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provadas as imputações, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, no tocante ao delito de roubo.

II. Fundamentação

É procedente em parte a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade do crime de roubo está positivada pelo auto de entrega (págs. 14 e 85), estando a autoria com relação a ele comprovada.

Interrogado em Juízo, o réu negou ter cometido os delitos.

Estava ocorrendo um racha de motocicletas. Alguns meninos estavam com essa moto, andando na avenida. Estava tomando cerveja com eles e lhes pediu a moto emprestada, para dar uma volta nela.

E, quando a conduzia, foi abordado pela polícia militar.

Não sabia que a moto era produto de roubo.

Essa versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

De fato. A vítima Marcelo de Lima Draib descreveu o assaltante como sendo pessoa negra, estatura mediana, magro e cabelo bem curto. Reconheceu o réu como sendo o assaltante na audiência virtual.

Estava com a outra vítima retornando da venda do Zé Goleiro, onde, a cerca de 3 km

da cidade, pararam no canto da estrada porque havia soltado o parafuso da placa da moto de seu companheiro. Estavam prendendo-a quando chegou o acusado e outro indivíduo em uma moto preta pequena.

Ele parou ao lado, desceu, tirou o revólver da cintura e apontou para os dois, mandando que deitassem de costas, o que fizeram.

Levaram sua carteira, o celular e outras coisas de ambos, além das duas motocicletas. O réu foi se evadiu na moto do depoente e o, outro assaltante, na moto de seu amigo; os assaltantes deixaram no local a moto na qual haviam chegado no local do crime. Tudo aconteceu bem rápido.

O acusado era quem portava a arma de fogo.

Recuperou a motocicleta no dia seguinte; pelo que soube, ela foi recuperada pela polícia quando estava na posse do réu no Jardim Progresso ou no bairro Branca Sales.

A moto de seu amigo foi recuperada muito tempo depois.

Na delegacia de polícia também não teve dúvidas em reconhecer o acusado.

Na época havia pago R\$ 11.000,00 pela moto, que ainda estava no nome da outra vítima, de quem a havia comprado.

O réu era quem portava arma de fogo.

A vítima Glauco Garcia Ferreira de Carvalho relatou que o assaltante identificado possui estatura média, é pardo (quase negro), magro e tem cabelo preto.

Reconheceu o réu em audiência como sendo esse assaltante, descrevendo o modus operandi com que o roubo foi cometido da mesma forma, acrescentando que também não teve dúvida em reconhecê-lo como sendo o autor do crime na delegacia de polícia, no dia seguinte ao fato.

A moto com a qual haviam chegado não tinha placa. Sua motocicleta foi recuperada cerca de um mês depois; a do seu companheiro, no dia seguinte ao roubo.

Não conhecia o réu. Além da moto, foram subtraídos celular, seu capacete, a bolsa com ferramentas e documentos.

O policial militar Francisco Carlos Wohnrath Monteiro naquele dia estava em patrulhamento, quando abordou o réu na posse da motocicleta. Ele não portava identificação e os levou até sua residência. Ele afirmou que morava em um quarto, mas outras pessoas do imóvel informaram que o quarto dele era outro, não o dos fundos.

No armário dele, localizaram um pouco de droga.

A motocicleta que estava com o acusado era amarela, Suzuki; pesquisaram as características da moto e constataram que era produto do roubo em questão.

A vítima reconheceu a moto e o acusado como sendo o assaltante.

O réu, por sua vez, afirmou que havia apanhado a moto emprestada.

Esse é o teor da prova oral colhida em Juízo.

Quanto ao delito de roubo, a prova é robusta para ensejar o decreto condenatório.

Com efeito. As palavras das vítimas incriminam o acusado, porquanto revelam que ele, na companhia de comparsa, as abordou com uso de arma de fogo para se apropriar dos bens descritos no libelo.

Em audiência realizada por videoconferência, com nítida imagem, elas o reconheceram, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos assaltantes, o que igualmente fizeram na fase policial (págs. 15 e 16).

De se destacar que ambas afirmaram que ele era o indivíduo que portava arma de fogo na ocasião do delito.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Sobre a questão, já se decidiu que: "Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com

firmeza a cena criminoso e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los" (TACRIM-SP -AC- Rel. COSTA MANSO - RT 606/357).

Não bastasse, o réu foi encontrado em posse de outra motocicleta roubada, pertencente à vítima M. D. L. D., conforme relatou o policial militar Francisco Carlos Wohnrath. Aliás, o próprio acusado confirmou que estava em posse dela, embora apresentando versão pouco crível de que a pegou emprestada de pessoa que não identificou.

A jurisprudência é farta no sentido de que, em delitos patrimoniais, ao acusado que é surpreendido na posse da res é reconhecida a presunção de sua responsabilidade até prova em contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, vejamos:

Roubo majorado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo - Concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados por meio da prova oral - Reconhecimento A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Pondere-se ainda que a apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação Criminal nº 1500577-64.2019.8.26.0477, Desembargador Relator Grassi Neto, data de julgamento: 28/1/2021).

Repita-se que o réu não comprovou que havia pedido a motocicleta emprestada a motocicleta a alguns meninos para dar uma volta, como sustentou em seu interrogatório. Ele não forneceu nenhuma informação a respeito de quem seriam essas pessoas.

Diante de tais provas, impossível a absolvição com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

No tocante ao crime de receptação, a prova não conduz à condenação.

Isso porque, muito embora o acusado tenha abandonado no locus delicti a motocicleta que estava conduzindo antes de praticar o assalto, deixando-a ali para se evadir em posse das duas motocicletas que roubava das vítimas, o fato é que não existem circunstâncias que possam demonstrar que ele adquiriu e conduzia tal motocicleta sabedor de sua proveniência ilícita.

Diante dessa prova impõe-se absolvição por insuficiência de provas com relação ao delito de receptação.

Passo à análise das circunstâncias.

Quanto ao delito de roubo, há que se considerar a maior culpabilidade, tendo em vista que tem como objeto material veículo automotor.

O aumento da pena é essencial em casos como tais ante a necessidade de se coibir a prática de furtos e roubos de veículos, que tem aumentado assustadoramente nesta Comarca e região, delito este extremamente grave e danoso à paz social, causando constante temor e desassossego ao cidadão, e servindo, inclusive, de fomento a outras infrações penais, como a receptação e o tráfico de drogas, merecendo, por isso, maior repressão estatal, seja mediante a elaboração de leis mais enérgicas, do aprimoramento do poder de polícia e, também, pela ação do Judiciário na aplicação das penas nos casos concretos.

Ora, inconcebível se exigir que um roubador e receptador de veículos tenha pena semelhante ao criminoso que se apropriou de objetos de pequeno valor, pois, como consignado, a subtração daqueles implica maior censurabilidade por parte da sociedade, justificando a majoração da reprimenda base em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal.

Por tais razões, a pena base deve ser majorada.

Ainda quanto ao crime de roubo, no que diz respeito ao emprego de arma de fogo, a Lei 13.654/18 agravou a fração antes prevista em tal causa de aumento, pelo que não

há se falar em revogação, mas de continuidade normativa-típica. Nesse diapasão, como o delito em tela ocorreu antes da novatio legis, há que se aplicar ao caso a fração prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, mais benéfica, conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Com o advento da Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria - o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do art. 157, caput, do CP - ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do art. 157, § 2º-A, do CP. 3. Conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei penal mais gravosa, trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo. (STJ, HC Nº HC 533256 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, data do julgamento: 15/10/2019).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo voltado à dosimetria. Preliminar de nulidade repelida. Manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo, não revogada pela Lei nº 13.654/18, pois ainda prevista no CP, art. 157, com redação agora pelo seu § 2º-A, inclusive de forma mais severa. Incidência do "Princípio da Continuidade Normativa". Precedente jurisprudencial deste TJSP (TJSP, Apelação Criminal nº 0005171-04.2011, Desembargador Relator Eduardo Abdalla, data de julgamento: 19/2/2020).

Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo em razão da revogação do inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, pela Lei n. 13.654/18. Inviabilidade. Arma de fogo que passou a ser prevista como causa de aumento de pena no §2º-A, do mesmo dispositivo. Mera continuidade normativa-típica. (TJSP, Apelação Criminal nº 0003036-83.2017, Desembargador Relator Leme Garcia, data do julgamento: 19/2/2019).

Conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, desnecessária a apreensão e perícia da arma para configuração da referida causa de aumento. Veja-se julgado do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. ART. 157 §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ARMA NÃO APREENDIDA. PRESCINDÍVEL APREENSÃO DA ARMA. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO. PRECEDENTE CITADO. 1. A qualificadora de uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância. 2. Ordem denegada. (STF - HC 92.451/SP - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 09.09.2008 - DJU 06.02.2009);

Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para a comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova. Ordem denegada. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra 'in re ipsa'. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (STF - HC 96.099/RS - 1ª T. (TRIBUNAL PLENO) - Rel.

Min. Ricardo Lewandowski - j. 04.11.2008 - DJU 05.06.2009) (grifo nosso).

Por tais razões, rejeito o pedido de exclusão dessa causa de aumento.

A causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes igualmente restou demonstrada pelas declarações das vítimas, as quais foram firmes ao afirmar que eram dois os assaltantes, os quais agiram juntos e com divisão de tarefas, visto que cada qual se evadiu na posse de uma motocicleta delas, além de outros bens. Por fim, como bem apontou o ilustre representante do Ministério Público, há que se reconhecer o concurso formal, tendo em vista que foram dois os patrimônios lesados pela conduta do acusado.

Concluindo pela condenação somente quanto ao crime de roubo, passo a aplicar as penas:

I. A pena base é fixada 1/3 acima do mínimo legal, sendo 1/6 pela culpabilidade e 1/6 pelos maus antecedentes (crime de lesões corporais e ameaça, págs. 130/131).

II. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes genéricas.

III. Aumento a pena em 3/8, em razão da presença de duas causas de aumento de pena, a saber, o concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Majoro a pena em 1/6 pelo concurso formal, tendo em vista que foram apenas dois os patrimônios lesionados pela mesma conduta.

Torno a pena em concreto em oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão para o crime de roubo.

Considerando as circunstâncias acima e, ainda, o disposto no artigo 33, §2º, c, do Código Penal, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fixo a pena pecuniária em dezenove dias-multa. Corresponde o valor unitário do dia-multa a um trigésimo do salário mínimo, pelas condições econômicas do réu.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido da Justiça Pública para condenar Kleber Wesley Fernandes Veiga como incurso no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, às penas de oito anos, seis meses e vinte dias de reclusão e o pagamento de dezenove dias-multa, bem como para absolvê-lo da imputação de ter violado o artigo 180, caput, do Código Penal, com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Condene-o ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 26 de agosto de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)